



สัญญาการใช้ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง
“โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก”

สัญญาเลขที่ พน 0511-013/2561

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดย นายยงยุทธ สวัสดิ์สนีย์ ตำแหน่ง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 283/2561 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ใช้” ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 159 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ถนนโอโศกมนตรี (สุขุมวิท 21) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดย นายศิริโชค วรรณะพันธุ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ใช้” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ ผู้ให้ใช้เป็นเจ้าของฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงสำหรับผลิตภัณฑ์ฟิล์มติดกระจก ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ฉลาก” และ ผู้ใช้มีความประสงค์จะทำความตกลงกับผู้ให้ใช้ดังนี้

ข้อ 1 ผู้ให้ใช้ตกลงให้ผู้ใช้นำฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงไปแสดงบนผลิตภัณฑ์ฟิล์มติดกระจก จำนวน 9,510 ใบ รายละเอียดตามตารางแนบท้ายสัญญา ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ ทั้งนี้เพื่อการค้า การโฆษณา หรือการใดในทำนองเช่นว่านั้น

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 รายละเอียดแนบท้ายสัญญาการใช้ฉลากจำนวน.....2.....หน้า

2.2 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน.....1.....ชุด

2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม หรือ

หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจลงนามไม่สามารถลงนามได้) จำนวน.....1.....ชุด

2.4 สำเนาใบรายงานผลการทดสอบค่าประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขที่กำหนดจำนวน.....1.....ฉบับ

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ให้ใช้

ข้อ 3 ผู้ใช้ตกลงที่จะชำระค่าฉลากจำนวน.....บาท (บาทถ้วน) ให้แก่ ผู้ให้ใช้ในวันทำสัญญา และผู้ให้ใช้รับเงินดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้ว

ข้อ 4 ผู้ใช้มีสิทธิใช้ฉลากตามสัญญานี้ตลอดไป จนกว่าจะมีการยกเลิก พักใช้ หรือเพิกถอนการใช้ฉลากโดย ผู้ให้ใช้หรือ สัญญาเลิกกันเพราะ ผู้ใช้เป็นฝ่ายผิดสัญญา

ข้อ 5 ผู้ให้ใช้ตกลงจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ ฉลาก ให้เป็นที่แพร่หลายแก่ประชาชน

หน้าที่และความรับผิดชอบของ ผู้ใช้

ข้อ 6 ผู้ใช้ตกลงว่าจะไม่ใช่ฉลาก เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าชื่อในทางการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรองอื่นใด เครื่องหมายร่วม สัญลักษณ์ ลวดลาย หรืองานอันมีลิขสิทธิ์บนผลิตภัณฑ์ฟิล์มติดกระจก และต้องใช้ ฉลาก ที่ได้รับจาก ผู้ให้ใช้เท่านั้น

ข้อ 7 ผู้ใช้ต้องใช้ ฉลาก เฉพาะกับผลิตภัณฑ์ฟิล์มติดกระจกตามข้อ 1 เท่านั้น และดำเนินการทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อนี้อย่างเคร่งครัด

ข้อ 8 ผู้ใช้ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญา หรือบุคคลภายนอก รวมทั้งรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายทั้งหมดกรณีที่มีบุคคลใดใช้สิทธิเกี่ยวกับค่าเสียหายที่เกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการใช้ ฉลาก ที่ไม่เป็นไปตามสัญญา หรือผิดไปจากจุดประสงค์การใช้ ฉลาก หรือการโฆษณา ของ ผู้ใช้ที่ไม่เป็นไปตามสัญญา หรือขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ข้อ 9 ผู้ให้ใช้หรือตัวแทนของผู้ให้ใช้มีสิทธิเข้าไปในสถานที่ทำการของ ผู้ใช้ตลอดจนตรวจสอบการใช้ ฉลาก ที่ได้รับตามโครงการในสัญญานี้ ได้ทุกวันในเวลาราชการ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม และประเมินผลโครงการ ทั้งนี้ ผู้ให้ใช้จะแจ้งกำหนดวันเวลาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 10 ผู้ใช้ต้องรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ฟิล์มติดกระจก และปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญานี้ และระเบียบราชการอย่างเคร่งครัด

ข้อ 11 ถ้า ผู้ให้ใช้พบว่ามีการปฏิบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ผู้ใช้ต้องชี้แจงต่อ ผู้ให้ ใช้เป็นลายลักษณ์อักษร และต้องหยุดใช้ ฉลาก ทันทีจนกว่า ผู้ให้ใช้จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

การเลิกสัญญา

ข้อ 12 ในกรณีที่ ผู้ใช้ผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้ใช้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาและห้ามมิให้ใช้ ฉลากอีกต่อไปได้ โดยผู้ให้ใช้จะแจ้งบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้ใช้ทราบล่วงหน้าก่อนวันบอกเลิกสัญญาไม่น้อยกว่า 15 วัน

หากผู้ให้ใช้หยุดดำเนินงานเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันเกินกว่าหนึ่งปี หรือเลิกกิจการ หรือศาลมี คำพิพากษาให้ล้มละลายผู้ให้ใช้มีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้โดยพลัน

ทั้งนี้ นอกจากการบอกเลิกสัญญาตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองผู้ใช้อาจถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนสัญญาการใช้ฉลากกับผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้ในสัญญานี้ได้

ผู้ให้ใช้ตกลงที่จะไม่ใช่สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจากการบอกเลิกสัญญาการใช้ฉลากตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองและการสั่งพักใช้หรือเพิกถอนสัญญาการใช้ฉลากตามวรรคสาม จากผู้ให้ใช้

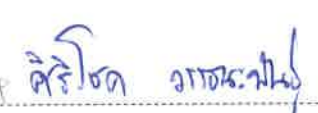
ข้อ 13 ในกรณีที่ ผู้ใช้ถูกบอกเลิกสัญญา หรือถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนสัญญาการใช้ฉลากแล้ว ผู้ใช้ต้องดำเนินการส่งคืนฉลาก ส่วนที่เหลือทั้งหมดให้แก่ผู้ให้ใช้ภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ใช้กำหนด

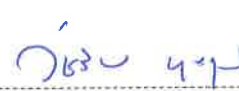
หากผู้ที่ไม่ส่งคืนฉลากให้แก่ผู้ให้ใช้หรือฝ่าฝืนนำฉลากไปใช้ ผู้ให้ใช้ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน โดยการติดฉลาก หรือโครงการอื่น ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันกับหรือคล้ายคลึงกับโครงการดังกล่าวข้างต้นภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันบอกเลิกสัญญาหรือถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนสัญญาการใช้ฉลากทั้งนี้ ผู้ใช้ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆจากผู้ให้ใช้

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและทำความเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด 3M THAILAND LIMITED 3M

ลงชื่อ  ผู้ให้ใช้
(นาย Yongyuth Sawatsitani)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ  ผู้ใช้
(นาย Sirichai Waranapanit)

ลงชื่อ  พยาน
(นาย Wachirint Boonlath)

ลงชื่อ  พยาน
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรยงวุฒิ จุลละโพธิ์)

รายละเอียดแบบท้ายสัญญาการใช้ฉลากประเภทพลังงานประสิทธิภาพสูง สัญญาเลขที่ พน 0511-013/2561

ผลิตภัณฑ์ ฟิล์มติดกระจก ชื่อบริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

ลำดับ ที่	ชื่อยี่ห้อ	ชื่อรุ่น	ชนิด	ค่าการสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ (ร้อยละ)	หมายเลขฉลาก		จำนวนฉลากประเภทพลังงาน ประสิทธิภาพสูง (ใบ)
					ตั้งแต่	ถึง	
1	3M	PRESTIGE 40	ฟิล์มกรองหรือป้องกันรังสีดวงอาทิตย์	0.40	A61142010000001	A61142010000100	100
2	3M	PRESTIGE 50	ฟิล์มกรองหรือป้องกันรังสีดวงอาทิตย์	0.44	A61142010000101	A61142010000250	150
3	3M	S/T P18ARL	ฟิล์มกรองหรือป้องกันรังสีดวงอาทิตย์	0.21	A61142010000251	A61142010000330	80
4	3M	CM 30 CERAMIC SERIES	ฟิล์มกรองหรือป้องกันรังสีดวงอาทิตย์	0.41	A61142010000331	A61142010000350	20
5	3M	NV 15	ฟิล์มกรองหรือป้องกันรังสีดวงอาทิตย์	0.29	A61142010000351	A61142010000600	250
6	3M	NV25	ฟิล์มกรองหรือป้องกันรังสีดวงอาทิตย์	0.45	A61142010000601	A61142010000900	300
7	3M	NICKEL 50 (RE50NIARL)	ฟิล์มกรองหรือป้องกันรังสีดวงอาทิตย์	0.44	A61142010000901	A61142010000920	20
8	3M	AFFINITY 15	ฟิล์มกรองหรือป้องกันรังสีดวงอาทิตย์	0.18	A61142010000921	A61142010000940	20
9	3M	AFFINITY 30	ฟิล์มกรองหรือป้องกันรังสีดวงอาทิตย์	0.41	A61142010000941	A61142010000960	20
10	3M	LE35	ฟิล์มกรองหรือป้องกันรังสีดวงอาทิตย์	0.21	A61142010000961	A61142010000980	20
11	3M	ULTRA PRESTIGE S50	ฟิล์มกรองหรือป้องกันรังสีดวงอาทิตย์ และยึดกระจกไม่ให้แตกกระจาย	0.44	A61142010000981	A61142010001010	30
12	3M	ULTRA NIGHT VISION S25	ฟิล์มกรองหรือป้องกันรังสีดวงอาทิตย์ และยึดกระจกไม่ให้แตกกระจาย	0.42	A61142010001011	A61142010001040	30
13	3M	CRYSTALLINE 20	ฟิล์มกรองหรือป้องกันรังสีดวงอาทิตย์	0.37	A61142010001041	A61142010001440	400
14	3M	CRYSTALLINE 40	ฟิล์มกรองหรือป้องกันรังสีดวงอาทิตย์	0.40	A61142010001441	A61142010001840	400
15	3M	CRYSTALLINE 50	ฟิล์มกรองหรือป้องกันรังสีดวงอาทิตย์	0.44	A61142010001841	A61142010001990	150

ลงชื่อ

(นายณงุฑ์ สวัสดิ์วินัย)

รายละเอียดแบบท้ายสัญญาการใช้ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง สัญญาเลขที่ พน 0511-012/2561

ผลิตภัณฑ์ พิล์มติดกระจก ชื่อบริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

ลำดับ ที่	ชื่อยี่ห้อ	ชื่อรุ่น	ชนิด	ค่าการสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ (ร้อยละ)	หมายเลขฉลาก		จำนวนฉลากประหยัดพลังงาน ประสิทธิภาพสูง (ใบ)
					ตั้งแต่	ถึง	
16	3M	CS-5	ฟิล์มกรองหรือป้องกันรังสีดวงอาทิตย์	0.42	A61142010001991	A61142010002490	500
17	3M	S/T BC 10	ฟิล์มกรองหรือป้องกันรังสีดวงอาทิตย์	0.28	A61142010002491	A61142010003990	1500
18	3M	S/T BC 20	ฟิล์มกรองหรือป้องกันรังสีดวงอาทิตย์	0.30	A61142010003991	A61142010008490	4500
19	3M	FXR 10 BC	ฟิล์มกรองหรือป้องกันรังสีดวงอาทิตย์	0.28	A61142010008491	A61142010008990	500
20	3M	FXR 20 BC	ฟิล์มกรองหรือป้องกันรังสีดวงอาทิตย์	0.30	A61142010008991	A61142010009490	500
21	3M	PV-5	ฟิล์มกรองหรือป้องกันรังสีดวงอาทิตย์	0.44	A61142010009491	A61142010009510	20
รวมทั้งสิ้น							9510

ลงชื่อ

(นายณงุทธิ์ สวัสดิ์สนธิ์)